

EFFECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS DEL PROVEEDOR

1.- DE LAS MULTAS:

El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, objeto de la presente COMPRA AGIL, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso y se calcularán con un **2%** del valor neto de los bienes o servicios, no pudiendo sobrepasar el 25% del valor neto de la orden de compra.
- b) En el caso de entrega parcial por fuerza mayor o caso fortuito se aplicará una multa del **5%** al valor neto de la orden de compra por cada día hábil de atraso. Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del **15%** del monto neto de la contratación.
- c) Las multas, por incumplimiento de especificaciones técnicas de los productos dentro del plazo de entrega ofertado, se calcularán con un **5%** del valor neto de la orden de compra por cada día de atraso en el cambio los productos. La multa no podrá sobrepasar el **15%** del monto neto de la contratación.

El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en el pago.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

2.- APELACION DE MULTAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS

Este procedimiento se utilizará para la aplicación de multas y término anticipado del contrato.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o término anticipado del contrato, la Dirección Comunal de Educación, notificará inmediatamente de ello al proveedor, por escrito, a través de correo electrónico, informando sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para efectuar sus descargos por escrito acompañando todos los antecedentes que respalden su posición mediante carta dirigida al Director Comunal de Educación. Dicha comunicación deberá ser ingresada en la Oficina de Partes respectiva, ubicada en calle Lautaro N°280, en horario de 08:15 horas a 14:00 horas y desde las 15:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y hasta las 16:00 horas los días viernes.

Vencido el plazo indicado en el párrafo anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de decreto alcaldicio.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la Municipalidad, mediante una comisión Municipal de Apelación, conformada por el Director de Educación Municipal, Directora de Asesoría Jurídica y Directora de Control de la Municipalidad

de Los Ángeles o quienes los subroguen, tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, para la aplicación de multas.

En caso de rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor, la sanción que se aplique deberá formalizarse a través de decreto alcaldicio, en la cual deberá además pronunciarse sobre los descargos presentados.

Todo decreto alcaldicio, se notificará al respectivo proveedor por escrito, y se publicará oportunamente en el sistema de información electrónico. -

Cabe señalar que, a estos actos administrativos, le son aplicables los recursos de impugnación estipulados en la Ley N° 19.880 "Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado".

Se entiende a la Dirección Municipal respectiva, a la Dirección Comunal de Educación. -

3.- DEL PLAZO DE ENTREGA:

a) El plazo de entrega para los bienes y/o productos comienza a regir desde aceptada la orden de compra por parte del proveedor. El plazo para aceptación de la orden de compra será de 48 horas posteriores al envío de ésta.

b) El requirente podrá solicitar término anticipado y cancelación de la orden de compra a partir de las 48 horas si ésta no ha sido aceptada por parte del proveedor.

c) De igual forma el requirente podrá solicitar término anticipado y cancelación de la orden de compra a partir del primer día hábil posterior al incumplimiento en el plazo de entrega.

d) En caso de productos cuyo diseño o confección final requiera del visto bueno del Mandante (establecimiento), entonces el plazo de entrega comenzará a regir desde que éste emite tal visto bueno.